REQUERIMIENTO

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS SENSORIALES PARA PROGRAMA SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CASABLANCA

El Hospital San José de Casablanca requiere Artículos Sensoriales para Programa Salud Mental, de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas detalladas en el cuadro adjunto. Las ofertas deberán indicar el valor total de la propuesta, impuestos incluidos, considerando todos los costos asociados a la adquisición, tales como despacho y cualquier otro gasto necesario para la correcta entrega de los productos, sin que estos generen costos adicionales para el Hospital. Asimismo, cada oferta deberá adjuntar una imagen referencial de los productos ofertados y su respectiva ficha técnica, o documentación equivalente, que contenga información suficiente y detallada para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Todos los productos deberán ser nuevos, de primera calidad, encontrarse en óptimas condiciones y cumplir íntegramente con las características y especificaciones técnicas requeridas. **La omisión de los antecedentes solicitados o el incumplimiento de una o más de las especificaciones técnicas establecidas será causal de inadmisibilidad de la oferta, por lo que esta no continuará en el proceso de evaluación.**

1. **Productos:**

El servicio requerido es el siguiente:

Ítem	Producto	Cantidad	Formato	Especificaciones técnicas	Imagen de referencia
1	Pop It Circular	10	Unidad	Juguete sensorial tipo Pop It, de forma circular, fabricado en silicona flexible y resistente. Debe contar con burbujas de presión que permitan su manipulación mediante pulsaciones repetitivas. Dimensiones aproximadas: 12,5 x 12,5 cm. Presentación multicolor. Material libre de BPA. De fácil limpieza y apto para manipulación frecuente.	
2	Malla Sensorial Antiestrés	10	Pack	Juguete sensorial compuesto por una malla flexible que contiene una esfera en su interior, permitiendo su manipulación mediante presión y desplazamiento de la esfera a través de la malla. Dimensiones aproximadas: 10 cm de largo x 3 cm de ancho. Presentación multicolor. Material libre de BPA. Presentación en pack de 2 unidades.	
3	Caja sensorial antiestrés	3	Pack	Set de estimulación sensorial compuesto por 8 piezas de diferentes formatos y texturas, tales como juguetes tipo squishy y fidget, destinados a la manipulación táctil, compresión y estimulación sensorial. Debe incluir variedad de elementos que permitan diferentes formas de interacción y manipulación. Productos de tamaño compacto, fáciles de transportar y utilizar. Presentación en set de 8 piezas.	

4	**Pelota sensorial**	**20**	**Unidad**	**Pelota sensorial antiestrés de material flexible y blando, con cubierta transparente que permita visualizar en su interior pequeñas piedras o elementos blandos de colores. Diseñada para ser comprimida y manipulada manualmente, favoreciendo la estimulación táctil. Material de silicona o material flexible equivalente, resistente y seguro para su manipulación. Presentación multicolor.**	
5	**Kit Estimulación Cognitiva**	**2**	**Kit**	**Kit de estimulación cognitiva destinado a personas adultas mayores, compuesto por 5 juegos o actividades terapéuticas de material físico, orientados a favorecer el desarrollo y ejercicio de habilidades cognitivas y motrices.** **Características:** • **Actividades orientadas a estimular la memoria, atención, concentración y funciones ejecutivas.** • **Incorporar ejercicios que favorezcan la motricidad fina y coordinación óculo-manual.** • **Diseño y presentación adecuados para personas adultas mayores, evitando temáticas o elementos gráficos infantiles.** • **Incluir instrucciones de uso para cada actividad, en idioma español.** • **Material reutilizable, resistente y de fácil manipulación.** **Formato: Kit completo compuesto por 5 juegos o actividades, con sus respectivas instrucciones.**	

Serán exigibles las condiciones ofrecidas por el proveedor de acuerdo con su propuesta comercial, con todas las especificaciones que en ella se señalan, **considerar valor unitario con IVA incluido.**

SE EVALUARÁ:

Se considerará la opción más ventajosa en términos de:

- **Precio (60%): (Of. Económica Menor) x 100**
  Oferta evaluada
  Puntaje total x 60%

- **Plazo de Entrega (40%): (Of. Plazo entrega Menor) x 100**
  Oferta evaluada
  Puntaje total x 40%

DIAS MÁXIMO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES

Será obligatorio adjuntar imagen de producto y especificaciones técnicas

En caso de empate primará el mismo orden antes señalado y en caso de mantenerse el empate se resolverá por aquel proveedor que primero haya ingresado la oferta al sistema.

Oferente que no cumpla con todo lo solicitado en su cotización, no será evaluado.

2. Pago:

Una vez recibido conforme el producto por parte del Hospital San José de Casablanca a través de su contraparte técnica, el proveedor debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. Las facturas deben ser emitidas de la siguiente forma:

- Razón Social: Hospital San José de Casablanca
- RUT: 61.602.067-6
- Dirección: Juan Verdaguer N°122, Casablanca.
- Giro: Hospitales y Clínicas.
- Detalle: Indicar ID orden de compra.

La factura será pagada en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su recepción conforme por Tesorería General de la Republica.

Adicionalmente es obligación que el Proveedor envíe el archivo **XML de la factura a la casilla hsanjoserecepcion@custodium.com** y llene el campo 801 con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”.

El Hospital, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de ser rechazada dicho rechazo se materializará a través de la misma plataforma del SII.

Será responsabilidad del proveedor incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo el Hospital para materializar el pago

Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será obligación del proveedor contratado informar, mediante correo electrónico o directamente consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos:

- Razón Social:
- RUT:
- Banco:
- N° Cuenta Corriente:

3. Requisitos exigibles:

Propuesta debe **considerar valor total de los productos con IVA incluido, además de incluir el despacho**

- Disponibilidad entrega
- Es de suma importancia que el proveedor adjudicado tome conocimiento de las instrucciones de facturación respectivas que se emitirán en la respectiva Orden de compra.

4. Presupuesto Disponible:

Para la totalidad de la compra, se dispone de un presupuesto de **$254.370 (doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta pesos)**, valor con IVA incluido y despacho para los artículos.

***Nota: Los presupuestos que excedan el monto máximo establecido no serán objeto de evaluación. Asimismo.**

5. Contrato.

La presente contratación se formalizará mediante la emisión de la orden de compra en el portal y la aceptación de la misma por parte del proveedor, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento.

6. Consultas

Para consultas dirigirlas a Beatriz.cuetos@redsalud.gob.cl, serán contestadas antes del cierre del proceso de cotización.

7. Incumplimientos

MULTAS Y SANCIONES:
En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (iva incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (iva incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

PROCEDIMIENTO:
Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

8. Pacto de Integridad

- El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia.
- El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en la presente contratación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
- El proveedor se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas para esta adquisición, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por el Hospital.
- Que son exigibles las condiciones ofrecidas por el proveedor establecidas en su propuesta comercial, con todas las especificaciones que en ella se señalan.
- Que el Hospital podrá notificar al proveedor el incumplimiento en los plazos máximos fijados para la entrega de los productos ofrecidos.

9. Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Ni el proveedor ni el Hospital serán responsables en caso de demora o tardanza en la ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos calificados como fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil.

El proveedor que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, notificará, por escrito al Hospital dentro de los cinco primeros días de ocurrido el hecho; además, la solicitud de prórroga que se requiera al efecto deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la situación señalada acompañando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificación de fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla a Hospital mediante resolución fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el proveedor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento público.

En caso de que la situación descrita implique una ampliación de la vigencia del contrato, dicha situación también será formalizada mediante el respectivo acto administrativo, hasta cumplir con los términos y condiciones de las presentes especificaciones.